

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 901/2533

นางสาว พรทิพย์ ไชยวัฒนะ
นาง อัจฉราภณี จันทرسอ กลิ่น

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 156 วรรคสาม

จำเลยยื่นอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์ศาล
ต้องมีคำสั่งคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาก่อนมีคำสั่งคำฟ้องอุทธรณ์ ของจำเลย
ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 156 วรรคสาม.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออก
จากที่ดินและบ้านพิพาท และให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์ ศาลชั้น
ต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์จำเลย และสั่งคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาว่า ศาลไม่รับ
อุทธรณ์ จึงให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ และอุทธรณ์คำสั่งที่ให้ยกคำร้องขอดำเนินคดี
อย่างคนอนาถา

ศาลอุทธรณ์สั่งอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ว่า ได้มีคำสั่งไว้ในคำร้องอุทธรณ์คำ
สั่งที่ยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาแล้วและสั่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ให้ยก
คำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาว่า เมื่อศาลชั้นต้นเห็นว่าจำเลยฟ้องอุทธรณ์ไม่

ได้เพราะยื่นเกินกำหนด ก็พึงส่งยกคำร้องขอฟ้องอุทธรณ์อย่างคนอนาถานั้นเสีย ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคสาม หากควรที่จะก้าวล่วง
ไปสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยเสียทีเดียวไม่ จึงให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้น
สั่งใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคสาม

จำเลยฎีกา ขอให้รับอุทธรณ์ของจำเลย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า ที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
ใหม่นั้นไม่ชอบ และการที่ศาลชั้นต้นนัดให้จำเลยมาฟังคำพิพากษาโดยวิธีประกาศ
หน้าศาลไม่ชอบ อุทธรณ์ของจำเลยจึงยื่นภายในกำหนดแล้ว ขอให้รับอุทธรณ์ของ
จำเลย ศาลฎีกาเห็นว่าการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งคำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยก่อนมีคำสั่ง
คำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาของจำเลยเป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคสาม จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา
การที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้น และให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสั่งใหม่นั้น
ชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นจะต้องสั่งรับอุทธรณ์ของ
จำเลยในชั้นนี้

พิพากษายืน.

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงภิญโญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ